

■ Patentes e Propriedade Intelectual — Setor de Bebidas

Por que Proteger uma Marca de Refrigerante?

No mercado de bebidas, a propriedade intelectual vai muito além do nome da marca. Fórmulas, processos de fabricação, design de embalagem, identidade visual e até a forma da lata podem — e devem — ser protegidos juridicamente.

Tipos de Proteção Disponíveis no Brasil

■ Registro de Marca (INPI)

Protege o nome, logo e identidade visual da marca. Válido por 10 anos, renovável. Custo: R\$ 355 a R\$ 890 por classe de produto. Prazo: 18 a 36 meses. Essencial antes de qualquer lançamento público.

■ Patente de Invenção

Protege fórmulas e processos de fabricação inovadores. Válida por 20 anos. Exige novidade absoluta e atividade inventiva. No setor de bebidas, fórmulas com combinações inéditas de ingredientes são patenteáveis.

■ Registro de Desenho Industrial

Protege o design da embalagem — formato da lata, rótulo, tampa personalizada. Válido por 25 anos (5 renovações de 5 anos). Muito usado por marcas premium para proteger a silhueta da embalagem.

©■ Direito Autoral

Protege automaticamente textos, ilustrações e peças publicitárias criadas para a marca. Não exige registro, mas registrar no EDA (Escritório de Direitos Autorais) fortalece a proteção em disputas.

Casos Relevantes no Setor de Bebidas

Caso	O que foi disputado	Resultado
Coca-Cola vs. genéricos (global)	Fórmula do xarope base	Segredo industrial mantido por +130 anos
Red Bull vs. Flying Horse (BR)	Nome e identidade visual similar	Condenação por concorrência desleal
Schweppes vs. marca regional	Uso do termo 'tônica premium'	Acordo extrajudicial
Guaraná Antarctica (AmBev)	Uso da imagem do guaraná nativo	Marca registrada em 40 países

Checklist de PI para o Lançamento da Frizo

- Busca de anterioridade no INPI (verificar se 'Frizo' está disponível)
- Registro da marca nas classes 32 (bebidas) e 35 (marketing/distribuição)
- Registro do desenho industrial da embalagem slim
- Contrato de cessão de direitos com agência de design

- Registro das peças publicitárias no EDA
- Avaliação de patenteabilidade da fórmula (consultar especialista)